大渡口区L31-2/06G1地块游乐景观设备吊装作业“10•19”一般物体打击事故调查报告

2021年10月19日9时许，重庆沐鼎盛吊装有限公司在大渡口区L31-2/06G1地块实施游乐景观设备吊装作业时发生一起一般物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失155余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规要求，受区政府委托，成立了由区应急局、区纪委监委、区住房城乡建委、区总工会、区公安分局组成的事故调查组，并聘请市建设施工专家参与事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位人员的处理意见和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故单位基本情况

重庆沐鼎盛吊装有限公司（以下简称沐鼎盛公司），成立日期：2018年12月26日；营业期限：2018年12月26日至永久；

公司类型：有限责任公司；单位地址：重庆市巴南区渝南大道301号2幢15-8；注册资金：人民币玖拾玖万元整；统一社会信用代码：915**********W5Y；经营范围：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：吊装服务；工程机械设备租赁、安装、维修；人力搬运；装卸服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

沐鼎盛公司与东莞奥雅文化科技有限公司（大渡口区L31-2/06G1地块游乐景观设备安装单位）签订吊装作业专业分包合同，对游乐景观设备吊装作业负责并承担吊装作业安全责任。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2021年10月18日，沐鼎盛公司因第二天到L31-2/06G1地块进行吊装作业的人员仅有汽车吊驾驶员叶*跃和公司法定代表人余*波，不能满足吊装作业条件，于是向东莞奥雅文化科技有限公司提出借用公司三名工作人员来实施第二天的吊装作业，双方签订了补充协议，约定借出的三名工作人员由沐鼎盛公司负责管理，并对其安全生产工作负责。

2021年10月19日8时许，沐鼎盛公司汽车吊到达作业现场，法定代表人余*波对被借用的宋*兵、张*庆、郭*升3人和汽车吊驾驶员叶*跃进行了口头安全交底，告知吊装的注意事项，并分配相关人员的工作，宋*兵负责对吊装的指挥，张*庆、郭*升负责捆绑需要吊运的设施材料，叶*跃负责汽车吊操作；同时告知了周边作业单位业兴实业集团有限公司正在进行吊装作业，吊装区域内人员不能进入，业兴实业集团有限公司也告知了现场作业员工。宋*兵、张*庆、郭*升3人拿了警戒线以汽车吊为圆点，布置了半径约30米的警戒范围，又从汽车吊上拿了扁平吊带作为吊运设施的捆绑索具。8时30分许，宋*兵及其他两个工人检查了场地，确定吊装作业区域内没有其他人员后指挥汽车吊开始作业，前两吊顺利把部分游乐景观半成品设备转运到目的地。9时许，沐鼎盛公司开始第三次吊运，吊运的半成品设备捆绑完毕后宋*兵开始指挥汽车吊进行试吊，查看没有问题后指挥汽车吊开始回转，在回转的过程中，业兴实业集团有限公司工人杨*辉私自进入吊装作业区域，宋*兵发现后立即大声呼喊其离开，并对汽车吊司机大喊“停！停！停！”，呼喊的同时旋转的吊臂大钩连接的扁平吊带突然断裂，吊运的半成品设备从高处掉落砸在杨*辉的身上。

（二）应急处置及救援情况。

事故发生后，现场人员立即停止作业，并启动应急救援预案召集人员组织施救，现场管理人员立即拨打了120和110电话，120医护人员现场对杨*辉抢救后宣布其抢救无效死亡。接到事故报告后，区应急局、区住房城乡建委、区公安分局等单位立即赶赴现场进行了事故处置。沐鼎盛公司与东莞奥雅文化科技有限公司一起积极参与事故善后工作，确保了社会稳定。

三、人员伤亡情况

杨*辉，男，51岁，业兴实业集团有限公司工人，户籍住址：湖南省慈利县苗市镇高桥村5组010号，身份证号码：430**********27X，伤害程度：死亡。

四、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

1.业兴实业集团有限公司工人杨*辉在明知正在进行吊装作业和未接到公司安排以及告知公司其他人员情况下，私自闯入拉着警戒带的吊装区域，违反了《起重机械安全规程》（GB6067-2010）“17.2.4d任何人不得在悬停载荷下方停留或通过；”的规定。

2.沐鼎盛公司在捆绑吊运的游乐景观半成品设备时虽然采取了在游具设施的铁皮及角钢部位塞了木方等措施，但是没有在薄铁皮及棱角和有毛刺粗糙的表面使用护套或护角来保护扁平

吊装带，其行为违反了《编织吊索安全性第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T 8521.1—2007）“5.15 防止锐利边缘和/或损伤吊装带的加强及保护措施，5.15.1 应在吊装带上施加耐久性加固物时，应将其熔铸在吊装带上，或在吊装带上缝制一块保护材料或护套保护织带。5.15.2 护套应为管状，以便能将其自由套套在缝制织带部件需要保护的部位。”的规定，导致捆绑吊运设备的扁平吊带断裂后吊装的设备坠落。

（二）事故间接原因。

沐鼎盛公司安全隐患排查和现场安全管理不到位，未及时发现消除扁平吊带捆绑操作不符合规定的安全隐患且未及时制止外来人员擅自闯入吊装区域的违章行为。

（三）事故性质。

本次事故是一起生产安全责任事故。

五、对责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任单位的处理意见。

沐鼎盛公司。安全隐患排查治理和现场安全管理不到位，未及时发现消除扁平吊带捆绑操作不符合规定的安全隐患且未及时制止杨*辉擅自闯入吊装区域的违章行为，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管

理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”的规定，对事故的发生负有责任。建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”的规定给予相应的行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1. 杨*辉，业兴实业集团有限公司工人。安全意识淡薄，在明知正在进行吊装作业和未接到公司安排以及告知公司其他人员情况下，私自闯入拉着警戒带的吊装区域，被掉落的游乐景观半成品设备击中，致使其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 余*波，沐鼎盛公司法定代表人。作为公司主要负责人，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现消除扁平吊带捆绑操作不符合规定的安全隐患且未及时制止杨*辉擅自闯入吊装区域的违章行为，对本起事故负有领导责任。其行为违反《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定，建议区应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”的规定给予相应的行政处罚。

3. 宋*兵，沐鼎盛公司信号指挥工。未及时发现消除扁平吊带捆绑操作不符合规定的安全隐患且未及时制止杨*辉擅自闯入吊装区域的违章行为，建议沐鼎盛公司按照公司相关规定进行处理。

（三）其他意见。

1.杨*辉安全意识淡薄，严重违反安全规定，私自进入吊装作业区域，是此次生产安全事故的直接责任人员，鉴于其已死亡，建议免予追究其刑事责任。沐鼎盛公司其余责任人员虽然存在未及时发现消除扁平吊带捆绑操作不符合规定的安全隐患且未及时制止杨*辉擅自闯入吊装区域的违章行为的问题，但与杨*辉死亡结果的发生无直接责任，建议不予追究刑事责任。

2.东莞奥雅文化科技有限公司督促沐鼎盛公司落实安全隐患排查治理和现场安全管理不到位，建议区住房城乡建委依照相关法律法规进行处理。

3. 区住房城乡建委主要领导、分管领导和责任科室，能够严格按照“党政同责、一岗双责”要求，定期开展工作部署，认真落实年度执法检查计划，在日常工作中切实了履行行业监管职责，建议不予追究区住建委及有关人员责任。

六、防范措施及建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，提出如下建议：

（一）沐鼎盛公司要切实履行安全责任，严格按照规范要求加强安全生产隐患排查治理，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患。

（二）沐鼎盛公司要切实加强对施工现场的安全管理，采取有效措施督促从业人员严格落实安全生产规章制度和安全操作规程，对从业人员违章行为要敢于较真斗硬，坚决制止从业人员的违章行为。

（三）东莞奥雅文化科技有限公司要切实加强分包单位安全生产工作监督检查，督促分包单位落实安全生产主体责任，严防事故发生。

以上防范措施和建议由区住房城乡建委负责督促落实，并及时将整改落实情况报送区安委会办公室。

大渡口区 L31-2/06G1 地块

游乐景观设备吊装作业“10•19”一般物体打击事故调查组

2021 年 12 月 22 日